

房 地 产 司 法 评 估 报 告

[委托函号： (2020) 浙 0102 委评第 178 号]

估价项目名称： 位于杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区
19 幢 1 单元 501 室的居住房地产市场价值
评估

估价委托人： 杭州市上城区人民法院

房地产估价机构： 杭州汇鑫房地产土地评估有限公司

注册房地产估价师：

吴钦宇 （中国注册房地产估价师， 注册号 3320000145）

沈利军 （中国注册房地产估价师， 注册号 3320170088）

估价报告出具日期： 二〇二〇年十月三十日

估价报告编号： 杭汇鑫(2020)（估）字第 D046 号

致估价委托人函

杭州市上城区人民法院：

受贵单位的委托，我公司对姚永忠单独所有的位于杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室的居住房地产进行了市场价值估价。估价目的为贵单位司法处置提供参考依据而评估房地产市场价值。价值时点为二〇二〇年十月二十二日。

依据房地产估价的法律法规政策和规范，根据估价目的，遵循估价原则和估价程序，经实地勘查，通过对掌握的资料和影响估价对象价值因素进行认真地分析，采用比较法进行估价，经过测算并结合估价人员的估价经验，确定在满足本估价报告中“估价假设和限制条件”的前提下，估价对象{建筑面积 199.73 平方米（阁楼按标准计算产权面积）、固定装饰装修及相应使用范围内的国有土地使用权面积 104.5 平方米}于价值时点的市场价值为人民币 255.65 万元（估价对象房地产单价为 12800 元/平方米，按建筑面积予以计价），大写为人民币：贰佰伍拾伍万陆仟伍佰元整。

特别提示：

- 1、本估价报告使用期限一年（自二〇二〇年十月三十日至二〇二一年十月二十九日）。
- 2、本次估价的价值类型为市场价值，估价目的为委托人司法处置提供参考依据而评估房地产市场价值。
- 3、本估价报告中的估价结果已考虑估价对象房屋以及相应使用范围内国有土地上保证估价对象正常使用的配套设施（如道路、绿化、围护、水电等）的价值。
- 4、本估价报告中的估价结果是将地上房屋建筑物、室内的固定装饰装修及其相应使用范围内的国有土地使用权作为一个整体价值来考虑；按建筑面积予以计价。
- 5、我公司对姚永忠单独所有的杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室居住房地产所涉及的相关税费向杭州市余杭区不动产登记中心税务窗口了解到：估价对象房屋拍卖成交后，估价对象住宅房屋（199.73 平方米）还需缴纳以下税费：承受方：（1）契税：首套：1.5%；2 套：2%；三套及以上：3%；（4）印花税：免征。出让方：（1）增值税及附加：未满 2 年，转让收入 $\times$ 5.6%。个体工商户预缴税款后还需向机构所在地主管税务机关进行纳税申报；（2）个人所得税：①转让五年家庭唯一生活用房免征；②（转让收入-房屋原值-合理费用-转让过程中缴纳的税金） $\times$ 20%；③未提供完整、准确的房屋原值凭证，按房屋转让收入的 1%核定征收。（3）土地增值税：免征；（4）印花税：免征（注：以上计税依据均为估价对象司法拍卖成交价）。
- 6、本次评估结果为估价对象在价值时点的市场价值，没有考虑估价对象可能存在的电费、燃气费、电信通讯费、宽带费、物业费以及其他等因物业使用而产生拖欠费用对其市场价值的影响。在此提醒报告使用方注意今后这些额外费用的发生。

杭州汇鑫房地产土地评估有限公司

法定代表人 虞银芳

二〇二〇年十月三十日

目 录

一、估价师声明-----	(4)
二、估价假设和限制条件-----	(5)
三、估价结果报告-----	(8)
(一) 估价委托人-----	(8)
(二) 估价机构-----	(8)
(三) 估价目的-----	(8)
(四) 估价对象-----	(8)
(五) 价值时点-----	(11)
(六) 价值类型-----	(11)
(七) 估价原则-----	(11)
(八) 估价依据-----	(12)
(九) 估价方法-----	(12)
(十) 估价结果-----	(13)
(十一)注册房地产估价师-----	(13)
(十二)实地查勘期-----	(14)
(十三)估价作业期-----	(14)
四、估价技术报告（仅供本公司存档用）-----	(15)
(一) 实物状况描述与分析-----	(15)
(二) 权益状况描述与分析-----	(17)
(三) 区位状况描述与分析-----	(18)
(四) 市场背景描述与分析-----	(21)
(五) 最高最佳利用分析-----	(30)
(六) 估价方法适用性分析-----	(31)
(七) 估价测算过程-----	(33)
(八)估价结果的确定-----	(41)
五、附 件:	
司法评估委托书复印件、杭州市不动产登记信息查询记录复印件、估价对象照片、估价对象位置示意图、估价机构营业执照复印件、房地产估价师注册证书复印件、房地产估价机构资质证书复印件	

估价师声明

我们郑重声明:

- 1、我们在本估价报告中对事实的说明是真实和准确的，没有虚假记载，误导性陈述和重大遗漏。
- 2、本估价报告中的分析、意见和结论是我们独立、客观、公正的专业分析、意见和结论，但受到估价报告中已说明的估价假设和限制条件的限制。
- 3、我公司已于 2020 年 10 月 22 日派注册房地产估价师沈利军进行了实地勘察。
- 4、我们与本估价报告中的估价对象没有现实或潜在的利害关系，与估价委托人及估价利害关系人没有利害关系，也对估价对象、估价委托人及估价利害关系人没有偏见。
- 5、我们依照中华人民共和国国家标准《房地产估价规范》、《房地产估价基本术语标准》的规定进行分析，形成意见和结论，撰写本估价报告。
- 6、没有人对本估价报告提供重要专业帮助。
- 7、中国注册房地产估价师：
 吴钦宇 中国注册房地产估价师 注册号：3320000145
 沈利军 中国注册房地产估价师 注册号：3320170088

估价假设和限制条件

一、一般假设

1、估价对象在价值时点存在着一个公开、自愿、平等的交易市场；在该市场上的交易双方均掌握必要的市场信息，并具有必要的专业知识；交易双方有充裕的时间进行交易。估价对象产权明晰，没有查封，可以在公开市场上交易。

2、任何有关估价对象的运作方式、程序符合国家、地方的有关法律法规的规定。

3、本估价报告中的估价对象权利状况真实合法，在未来合法使用年限中能正常持续使用；包括公共配套设施（如道路、绿化、围护、电力等设施）和公共部位及相应应作分摊的国有土地使用权面积。

4、估价对象具有完整的物质实体状况和权益状况，合法取得国有土地使用权和房屋所有权，至价值时点已领取不动产权证。

5、本估价机构仅对估价对象进行一般性的勘查，对房屋安全、环境污染等影响估价对象价值或价格的重大因素给予了关注，无理由怀疑估价对象存在安全隐患，且无相应的专业机构对其房屋质量、室内装饰装修、环境污

染等安全隐患有重大问题的鉴定、检测，我们不承担对估价对象建筑结构质量、环境污染等进行调查的责任。估价对象在未来使用年限中应该足以维持正常的使用寿命。

6、因估价委托人未明确价值时点，故本次评估的价值时点为估价人员实地查勘之日，即 2020 年 10 月 22 日。

二、未定事项假设

1、本报告出具的评估价格为房地合一价格（即含土地使用权和房屋产权价值在内的完全价值）。若至价值时点止，原产权人尚有估价对象的应缴未缴税费，应按照规定缴纳或从评估价值中相应扣减。

2、本估价报告中的估价结果不包含估价对象在交易中应缴纳的各项税费。

三、背离事实假设

1、依据《杭州市不动产权属信息查询记录》（编号： YQ20201021-0014497）显示，估价对象存在查封、抵押情况（具体见估价结果报告），估价对象存在的查封、抵押情况于本次价值时点仍然存在。根据本次评估目的，通过司法处置后估价对象可达到正常权益状态，故本次评估不考虑以上查封、抵押情况对估价对象市场价值的影响。

四、不相一致假设

无。

五、依据不足假设

无。

六、估价报告使用限制

1、估价委托人对提供的所有情况和资料的真实性、完整性和合法性负责。本估价报告中所有估价对象的一切情况，均采用估价委托人向杭州市规划和自然资源局余杭分局查询的《杭州市不动产登记信息查询记录》等复印资料以及估价人员现场查勘所得数据。

- 2、本估价报告中，至价值时点，估价对象已领取《不动产权证》。
- 3、本估价报告中的估价结果是估价对象在价值时点的房地产市场价格。
- 4、估价对象设定有他项权利，特此提醒报告使用人注意。
- 5、估价对象产权的转让应遵守国家的法律、法规的规定。

6、本估价报告中采用的专业术语的解释和定义适用《房地产估价规范》(GB/T50291-2015)、《房地产估价基本术语标准》(GB/T50899-2013)相关规定。

7、未经本估价机构书面同意，本估价报告不得向估价委托人、估价目的有关方和估价报告审核部门以外的单位和个人提供，报告的全部或部分内容，亦不得应用于任何公开的文件、通告或其它书面报告中。

8、本估价报告必须完整使用，对仅使用报告中的部分内容所导致的任何后果，本估价机构不承担责任。

9、本估价报告使用期限一年，自估价报告出具之日起计算（自二〇二〇年十月三十日至二〇二一年十月二十九日），请报告使用人在报告使用期限内使用，否则，本估价结果无效。随着时间的推移和房地产市场的变动，国家法律政策的调整等，估价结果应作相应调整。

10、报告使用人收到评估报告后，如果对估价报告有任何异议，例如：估价对象、估价目的、价值时点、价值定义、估价技术路线、估价结果等，或者发现估价报告中的文字或数字因校对或其他类似原因出现差错时，可于收到评估报告之日起十日内向本估价机构咨询或提出复核。

七、其他特殊说明事项

1、本次评估结果为估价对象在价值时点的市场价值，没有考虑估价对象可能存在的电费、燃气费、电信通讯费、宽带费以及其他等因物业使用而产生拖欠费用对其市场价值的影响。在此提醒报告使用方注意今后这些额外费用的发生。

2、我公司对姚永忠单独所有的杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室居住房地产所涉及的相关税费向杭州市余杭区不动产登记中心税务窗口了解到：估价对象房屋拍卖成交后，估价对象住宅房屋（199.73 平方米）还需缴纳以下税费：承受方：（1）契税：首套：1.5%；2 套：2%；三套及以上：3%；（4）印花税：免征。出让方：（1）增值税及附加：未满 2 年，转让收入 $\times 5.6\%$ 。个体工商户预缴税款后还需向机构所在地主管税务机关进行纳税申报；（2）个人所得税：①转让五年家庭唯一生活用房免征；②（转让收入-房屋原值-合理费用-转让过程中缴纳的税金） $\times 20\%$ ；③未提供完整、准确的房屋原值凭证，按房屋转让收入的 1%核定征收。（3）土地增值税：免征；（4）印花税：免征（注：以上计税依据均为估价对象司法拍卖成交价）。

3、估价报告中数据全部采用电算化连续计算得出，由于在报告中计算的数据均按四舍五入保留两位小数或取整，因此可能出现个别等式左右不完全相等的情况，但不影响最终评估意见的准确性。

估价结果报告

一、估价委托人

名称：杭州市上城区人民法院

地址：杭州市上城区紫花支路 6 号

二、估价机构

名称：杭州汇鑫房地产土地评估有限公司

房地产估价机构资质等级：壹级

资质证书编号：浙建房估证字（2002）060 号

土地估价机构执业范围：全国范围内从事土地评估业务

资格证书注册号：A201433019

法定代表人：虞银芳

地址：杭州市萧山区北干街道金惠路 398 号

三、估价目的：为估价委托人司法处置提供参考依据而评估房地产市场价值。

四、估价对象：

（一）估价对象范围界定

本次估价对象是指位于杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室的国有土地使用权及其地上建筑物，本次估价范围包括房屋建筑面积 199.73 平方米（阁楼按准备计算产权面积）、室内的固定装饰装修及相应使用范围内的住宅用地使用权面积 104.5 平方米；不包括室内的动产、债权债务及其它特许经营权等。

（二）房屋实体状况

房屋登记状况一览表			
权证号 (证明号)	浙(2019)余杭区不动产权第 0102407 号		
权利人	姚永忠		
不动产坐落	杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室		
权利类型	国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权		
权利性质	出让/存量房产		
共有情况	单独所有		
登记日期	2019 年 07 月 09 日		
权利状态	现状		
转移/注销时间	-----		
附记	-----		
使用期限	至 2073 年 06 月 28 日		
用途	住宅		
幢号	19		
单元号	1		
房号	501		
建筑结构	钢混		
所在层数/总层数	5/5		
建筑面积(平方米)	199.73		
套内面积(平方米)	181.34		
分摊面积(平方米)	18.39		
建成年份(年)	2005		
平面布置	估价对象位于 1 单元内第 5 层东边套,主体结构方向朝南,1 梯 2 户,5 层室内呈三室二厅二卫一厨一阳台,带有一阁楼,阁楼平面布置呈一室一卫一储藏室,有露台一个。		
装饰装修	外墙		外墙面缸砖,局部涂料
	室内	餐厅	位于西北面:抛光砖地面,乳胶漆墙面,造型吊顶;

		厨房	位于餐厅东面：抛光砖地面、墙面，塑扣板顶面，整体式橱柜；		
		客卫	位于厨房东面：釉面砖地面、墙面，塑扣板吊顶，洗手柜，坐便器；		
		卧室 1	位于东北面、客卫东面：复合地板地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面，有可移动衣柜一个；		
		书房	位于卧室 1 南面：复合地板地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面，有可移动书柜一个；		
		主卧	位于东南面、书房南面：复合地板地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面；		
		主卫	位于主卧西面：釉面砖地面、墙面，塑扣板吊顶，洗手柜，坐便器；		
		走入式衣帽间	位于主卧西面，主卫南面：复合地板地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面；		
		客厅	位于西南面、餐厅南面：抛光砖地面，乳胶漆墙面，造型吊顶；		
		阳台	位于客厅南面：抛光砖地面，乳胶漆墙面，造型吊顶；		
	阁楼	卧室 1	位于西南面：复合地板地面，墙纸墙面，石膏板顶面；		
		阳台	位于卧室 1 南面：仿古砖地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面；		
		卫生间	位于储藏室东面：釉面砖地面，乳胶漆墙面，石膏板顶面，洗手柜，坐便器；		
		储藏室	储藏室位于北面居中：复合地板地面，乳胶漆墙面，乳胶漆顶面；		
		露台	位于东面，仿古砖地面；		
	一道室内楼梯连接上下，位于客厅东面，室内木门，铝合金窗，入室防盗门。				
	配套设施设备	水电	暗设		空调
电梯		无		消防	一道消防梯
其他设备		有正常的维护,使用状况较好			
使用维护	使用状况	现出租	实际用途		住宅
	维护保养	使用维护保养状况较好			
	物业管理	有物业管理			
宗地形状及四至	宗地形状较规则，东至仁和大道，南至和旺街，西至獐山路，北至河滨街。				
宗地开发程度	宗地内已通路、供电、供水、排水、通讯及供气，场地内部已完成开发，达到六通一平，地面上已建有房屋建筑物。				
宗地条件	周边环境较好，宗地条件较好，工程地质条件较好，地势平坦，水文状况良好，交通便利，已建立起围护，已进行绿化。目前无特殊的城市规划限制。				

（三）房地产权利状况

土地权益状况	
估价对象宗地土地所有权人	属国家所有

估价对象宗地使用权人	姚永忠
权证号（证明号）	浙（2019）余杭区不动产权第 0102407 号
土地出让最高年限/实际剩余使用年限	70 年/52.68 年
目前使用情况	现作为城镇住宅用地使用
他项权利设立	详见建筑物权益状况
土地使用限制	无
其他特殊情况	无

建筑物权益状况	
权利人	姚永忠
权证号（证明号）	浙（2019）余杭区不动产权第 0102407 号
共有情况	单独所有
他项权利设立	抵押权人为北京银行股份有限公司杭州分行，登记证明号为浙（2019）余杭区不动产证明第 0070251 号，抵押方式为一般抵押，债权数额为 276.5 万元，登记日期为 2019 年 07 月 09 日，债务履行期限（债权确定期间）为 2019 年 07 月 04 日起 2040 年 07 月 04 日止，附记：登记日期：2019 年 7 月 9 日；抵押权人为董水芬，登记证明号为浙（2019）余杭区不动产证明第 0090543 号，抵押方式为一般抵押，债权数额为 50 万元，登记日期为 2019 年 09 月 06 日，债务履行期限（债权确定期间）为 2019 年 09 月 06 日起 2020 年 09 月 05 日止，附记：债务人：姚永忠；至价值时点尚未注销。
目前使用情况	作为住宅使用
其他特殊情况	无

（四）估价对象的区位状况

整体状况	估价对象位于仁和街道良塘公路和仁和大道交汇处，由杭州清禾房地产开发有限公司开发建设，小区占地面积 64000 平方米，总建筑面积 120000 平方米，分为东西两区，由 58 幢 6-11 层多层，小高层住宅、底层商铺组成。
------	--

地理位置	杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区 19 幢 1 单元 501 室
道路通达度	以估价对象所在区域为中心，东至仁和大道，南至和旺街，西至獐山路，北至河滨街，道路通达度较好。
交通便捷度	在估价对象小区附近范围内设有停靠点，有 65 路、487 路、778 路、779 路等多辆公交车从附近通过；距杭州萧山国际机场约 65 分钟车程，交通方便。
公共配套情况	所在区域市政公建配套设施较齐全，环境整洁气派。
居住环境	周边有和平雅苑、仁惠家园、金鼎阳光等住宅小区。水、电、煤、通讯等基础设施配套齐全；所在区域市政公建配套设施尚待完善，居住生活便利，小区内环境浓厚。

五、价值时点：根据估价目的及估价规范确定本次价值时点为：二〇二〇年十月二十二日

六、价值类型：本次估价所要确定的价值是估价对象在价值时点的市场价值。

市场价值是指理性而谨慎的交易双方，出于利己动机，有充实的时间，在了解交易对象、知晓市场行情下自愿进行交易最可能的价格。

七、估价原则：

本次估价遵循独立客观公正原则，合法原则，价值时点原则，替代原则，最高最佳利用。

（一）独立、客观、公正原则：独立、客观、公正原则要求估价机构和估价师站在中立的立场上评估出对各方当事人来说都是公平合理的价值。“独立”要求估价机构和估价师应当凭借估价专业知识、经验和应有的职业道德进行估价；“客观”要求估价机构和估价师应当按照事物的本来面目、实事求是地进行估价；“公正”是要求估价机构和估价师在估价中不应偏袒相关当事人中的任何一方，应当坚持原则、公平正直地进行估价。

（二）合法原则：房地产估价应以估价对象的合法使用，合法处分为前提估价。合法原则要求估价结果是在依法判定的估价对象状况下的价值或价格的原则。

（三）价值时点原则：房地产估价要求估价结果应是估价对象在价值时点的客观合理价格或价值。价值时点原则要求估价结果是在根据估价目的确定的某一特定时间的价值或价格的原则。

（四）替代原则：房地产估价应要求估价人员结果不得明显偏离类似房地产的同等条件下的正常价格。

（五）最高最佳利用：房地产估价应以估价对象的最高最佳使用为前提估价。最高最佳使用是指法律上允许、技术上可能、财务上可行并使价值最大的合理、可能的利用，包括最佳的用途、规模、档次等。最高最佳使用分析真正体现了估价的客观性。衡量、判断标准如下：

①法律上许可；②技术上可能；③财务上可行；④价值最大化；⑤土地与建筑物的均衡性；⑥与外部环境的协调性；⑦可持续发展性

八、估价依据：

1、现行法律法规规章规定政策

①《中华人民共和国物权法》

②《中华人民共和国资产评估法》

③《中华人民共和国城市房地产管理法》；《中华人民共和国土地管理法》；《中华人民共和国城乡规划法》；

④《中华人民共和国房产税暂行条例》；《中华人民共和国契税暂行条例》；《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》；《中华人民共和国耕地占用税暂行条例》

⑤《最高人民法院关于人民法院委托评估、拍卖和变卖工作的若干规定》

⑥《住宅室内装饰装修管理办法》；《不动产登记暂行条例》

2、技术标准依据

中华人民共和国国家标准 GB/T50291-2015《房地产估价规范》；

中华人民共和国国家标准

GB/T50899-2013《房地产估价基本术语标准》；GB/T18508-2014《城镇土地估价规程》；中国房地产估价师与房地产经纪人学会公布的《房地产估价报告评审标准（试行）》

3、估价委托人提供的资料依据

杭州市上城区人民法院评估委托书；产权资料等

4、估价机构掌握的资料依据

杭州市不动产权属登记信息查询记录；市场成交案例等

九、估价方法：

本次评估仅采用比较法一种估价方法进行估价，并将比较法求得的价值与目前同类地区同类房地产的价值水平进行综合分析比较，最终确定估价结果。

比较法就是选取一定数量的可比实例，将它们与估价对象进行比较，根据其间的差异对可比实例成交价格进行处理后得到估价对象价值或价格的方法。

根据房地产估价师的估价经验、向有关部门的查询和市场调查了解等途径搜集类似房地产的交易实例，选取三个可比实例；建立价格比较基础；将可比实例的已知价格进行交易情况修正，交易日期调整，房地产状况调整[区位状况、个别状况（权益状况、实物状况）]，以此求取估算房地产的比准价格。计算公式为：估价对象的比准价格=可比实例价格×交易情况修正系数×市场状况调整系数×区位状况调整系数×实物状况调整系数×权益状况调整系数。根据估算得出的房地产比准价格，经综合分析，确定估价对象客观合理的价值。

十、估价结果：

根据估价目的，遵循估价程序和估价原则，充分考虑估价依据，经实地勘察，通过对掌握的资料和影响估价对象价值因素进行认真地分析，运用比较法进行评估，根据杭州市余杭区同类居住房地产价格水平，以及估价人

员的估价经验，经综合分析，确定在满足本估价报告中“估价假设和限制条件”的前提下，杭州市余杭区仁和街道清合嘉园西区19幢1单元501室的居住房地产在价值时点二〇二〇年十月二十二日的最终价值为：

（一）假定未设立法定优先受偿权利下的公开市场价值的确定

房地产单价=12800 元/平方米

房地产总价=255.65 万元

大写为人民币贰佰伍拾伍万陆仟伍佰元整。

十一、注册房地产估价师：

姓名	注册号	签名	签名日期
吴钦宇	3320000145		年 月 日
沈利军	3320170088		年 月 日

十二、实地查勘期：

二〇二〇年十月二十二日

十三、估价作业期：

二〇二〇年十月二十二日～二〇二〇年十月三十日

附 件

- 一、司法评估委托书（复印件）
- 二、杭州市不动产权属信息查询记录（复印件）
- 三、估价对象照片
- 四、估价对象位置示意图
- 五、估价机构营业执照（复印件）
- 六、房地产估价师注册证书（复印件）
- 七、房地产估价机构资质证书（复印件）